

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

ACTA No:	41
LUGAR:	Recinto Concejo Municipal
FECHA:	21 de abril de 2025
HORA DE INICIACIÓN:	04:56 p.m.
HORA DE FINALIZACIÓN:	06:14 p.m.
PRESIDENTE:	CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA
SECRETARIA (E):	SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN T.

En el Honorable Concejo Municipal de Chía, Cundinamarca, el día 21 de abril de 2025, previa citación, se reunieron los miembros del Honorable Concejo Municipal de Chía con el fin de sesionar.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Buenas tardes.

Señorita Secretaria, llamamos a lista para verificación de quórum.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Buenas tardes Honorables Concejales.

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	PRESENTE
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	PRESENTE
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	PRESENTE
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	PRESENTE
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	PRESENTE
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	PRESENTE
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	PRESENTE
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	PRESENTE
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	PRESENTE
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	PRESENTE

Señor Presidente, le informo que se encuentran 10 Concejales presentes en la sesión.

En el transcurso de la sesión se hicieron presente los Concejales: Laura Giselle García Melo, Natalia Gil Loaiza, Iván Darío Jiménez La Rotta, Jorge Hernán Salazar Gordillo y Víctor Fernando Torres Moreno.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Existiendo quórum y siendo las 4:56 p.m. del día 21 de abril de 2025, doy por instalada la sesión plenaria convocada para hoy.

Señora Secretaria, por favor, lea el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

ORDEN DEL DÍA 21 DE ABRIL DE 2025.

1. Llamado a lista y verificación de quorum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Continuación estudio en Segundo Debate del Proyecto de Acuerdo No. 03 de 2025 ***“POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGA AL ALCALDE DE CHÍA LA FACULTAD PARA LA LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CON CONDICIONES DE PRECARIEDAD Y DE ORIGEN INFORMAL, CONFORMADOS POR VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y USOS COMPLEMENTARIOS QUE LA SOPORTAN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”***
Ponente: Honorable Concejal Pablo Andrés Castro Castro
4. Designación Proyecto de Acuerdo No. 05 de 2025 ***“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA, RECONOCE Y CONMEMORA EL MERITO DE LA MUJER DE CHIA, DIOSA CHIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”***

Está leído el orden del día señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, está en consideración el orden del día...

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias, Presidente. Quisiera solicitarle si se pudiera incluir, como un punto previo a los que había planteado en desarrollo del orden del día, el punto de Propositiones. Gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, continúa en consideración el orden del día...

Hay una propuesta de modificar el orden del día. ¿Alguien se opone a esa modificación? Si nadie se opone, tomaríamos votación, incluyendo como tercer punto el punto de Propositiones y el punto que estaba como tercero, que es la continuación del estudio del Proyecto de Acuerdo No. 03, pasaría a ser el cuarto. Y el que estaba como cuarto, que es la designación del ponente del Proyecto de Acuerdo No. 05, pasaría a ser el punto quinto.

Si no hay algo diferente, tomaríamos votación.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Marcela, tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Gracias, Presidente. Presidente, quisiera hacer la solicitud de que se hiciera el cambio en el orden del día de la designación del Proyecto de Acuerdo sobre el tema de mujeres, teniendo en cuenta que varias mujeres están pendientes de la sesión para poder ver a qué Concejal se le va a designar el Proyecto de Acuerdo.

Gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, hay otra propuesta. Entonces, sería: incluir el punto de Propositiones como punto tercero; el punto cuarto sería la designación del ponente del Proyecto de Acuerdo No. 05; y de último tendríamos la continuación del Proyecto de Acuerdo No. 03.

Si alguien tiene alguna apreciación distinta, de lo contrario, tomaríamos votación así.

Bueno, entonces sería así. Por favor, señorita Secretaria, tomamos votación por aprobación o negación del orden del día con las modificaciones solicitadas por el Concejal Pablo y por la Concejal Marcela Pedraza.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo, señor Presidente, que hay 11 votos positivos por la aprobación del orden del día con las modificaciones planteadas.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De esta manera, queda aprobado el orden del día.

Siguiente punto.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

1. Llamado lista y verificación del quórum. Punto que ya fue evacuado.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. Punto que ya fue aprobado.
3. Propositiones.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorable Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias, Presidente.

Presidente, en la madrugada del día de hoy aconteció algo que, a quienes somos practicantes de la religión católica, apostólica y romana, necesariamente nos impacta de forma durísima y nos acongoja el corazón. Más aun tratándose de una persona con las condiciones, no solamente de pensamiento, sino de vida, del padre Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco I.

Él nos deja un mensaje que resulta absolutamente trascendental: no solamente podemos distinguarnos por lo que se dice, sino que los hechos tienen que hablar de nuestra vida. Un hombre que entregó su vida al servicio de los demás; un hombre que, en 10 años de su pontificado, logró imprimir su impronta en la estructura de la Iglesia católica.

No todas las causas que intentó, las logró. Él quería por ejemplo, hoy que ustedes presentan su Proyecto de Acuerdo y se asigna la ponencia por parte suya, Presidente, él alcanzó a plantear que los sacerdotes también pudieran ser mujeres. Sin embargo, resultó ser un cambio demasiado trascendental, y no lo alcanzó a lograr.

Pero sí logró otras cosas. Logró meterse en temas tan importantes como el del Banco Vaticano, y trató de frente el tema de las personas de la comunidad LGBTIQ+. Y podría quedarme toda la tarde hablando del legado y de las obras que dejó el Papa Francisco I.

Yo quiero elevar una Proposición, Presidente: que hagamos un minuto de silencio. No es necesario hacer la nota de estilo, porque no tenemos a quién entregarla, pero sí que quienes practicamos, que creo somos la mayoría, la religión católica, apostólica y romana, podamos rendir desde aquí un sentido homenaje a tan gran hombre como fue el padre Jorge Mario Bergoglio.

Presidente, muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal.

Honorables Concejales, ¿alguien tiene algo para decir? ¿O tomaríamos votación para la Proposición presentada por el Honorable Concejal Pablo?

Por favor, señorita Secretaria, tomamos votación por aprobación o negación de la Proposición presentada por el Honorable Concejal Pablo Castro.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo, señor Presidente, que hay 12 votos positivos por la Proposición presentada.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De esta manera, queda aprobada la Proposición presentada por el Concejal Pablo.

Honorables Concejales, nos colocamos de pie, por favor.

(Se realiza un minuto de silencio para honrar la memoria del padre Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco I.)

Muchísimas gracias, Honorables Concejales.

¿Hay más Proposiciones?

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

No, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Siguiente punto en el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

4. Designación Proyecto de Acuerdo No. 05 de 2025 ***“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA, RECONOCE Y CONMEMORA EL MERITO DE LA MUJER DE CHIA, DIOSA CHIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”***



HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, el Proyecto de Acuerdo No. 5 de 2025, ***“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA, RECONOCE Y CONMEMORA EL MÉRITO DE LA MUJER DE CHÍA, DIOSA CHÍA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”***, corresponde a ser estudiado por la Comisión Segunda Permanente.

Según nuestro Reglamento Interno, en su artículo 77, yo, como Presidente, debo designar al ponente para el primer y segundo debate. Este Proyecto de Acuerdo será entonces asignado a la Honorable Concejal Laura García.

Siguiente punto.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Siguiente punto en el orden del día.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

5. Continuación estudio en Segundo Debate del Proyecto de Acuerdo No. 03 de 2025 ***“POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGA AL ALCALDE DE CHÍA LA FACULTAD PARA LA LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CON CONDICIONES DE PRECARIEDAD Y DE ORIGEN INFORMAL, CONFORMADOS POR VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y USOS COMPLEMENTARIOS QUE LA SOPORTAN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”***

Ponente: Honorable Concejal Pablo Andrés Castro Castro

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Con un cordial saludo para todos los presentes; continuamos con el estudio en Segundo Debate del Proyecto de Acuerdo No. 03 de 2025 ***“POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGA AL ALCALDE DE CHÍA LA FACULTAD PARA LA LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CON CONDICIONES DE PRECARIEDAD Y DE ORIGEN INFORMAL, CONFORMADOS POR VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y USOS COMPLEMENTARIOS QUE LA SOPORTAN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”*** Honorable Concejal Pablo, tiene usted el uso de la palabra como ponente de este proyecto de acuerdo para que nos indique como desea que se de continuación a este debate.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE



Gracias; presidente se han dado varias sesiones en torno del primer y segundo de bate de este proyecto de acuerdo, yo creo que los debates han sido muy interesantes, han tenido días muy buenos, activos; conceptualmente de aclaración, consolidación, de información y realmente saber cual es el verdadero objeto de las facultades que pide pro tempore la Administración Municipal en torno de la formalización y legalización de asentamientos humanos. Dando seguimiento a la última sesión que se dio en torno de este debate, habíamos quedado Dra. Luz Aurora que para esta sesión iniciaríamos con el estudio del texto del proyecto como tal, para lo cual señor presidente le solicitaría que la administración se sirva dar lectura al proyecto de acuerdo con las incorporaciones y modificaciones que resultaren del debate que se ha dado en las sesiones pretéritas en esta materia y luego darle el uso de la palabra a los concejales para poder pronunciarse al respecto.

Gracias presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted honorable concejal, de la administración ¿Quién desea iniciar la intervención?

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Natalia.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente simplemente saludar a todos los presentes, pedí el uso de la palabra para darle las gracias, antes había pedido el uso de la palabra para agradecerle, pero viendo que no me quiso dar el uso de la palabra en ese espacio me permito hacerlo, gracias por darle el proyecto a una mujer, que eso fue lo que se le pidió desde el primero de marzo que se hizo la instalación de este primer periodo de sesiones ordinarias. Entonces, presidente agradecerle por darle la oportunidad a Laura García la Concejal por ser la ponente de este proyecto de acuerdo.

Gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De la administración ¿Quién desea iniciar la intervención? Dra. Luz Aurora tiene el uso de la palabra.

SEÑORA LUZ AURORA ESPINOSA TOBAR, JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Gracias presidente, con un cordial saludo a todos los presentes. El proyecto de acuerdo como ya se ha manifestado en los debates que se han dado en esta Corporación ha sufrido algunas modificaciones en el texto del proyecto de acuerdo y en el texto de la exposición de motivos; también se ha ajustado lo pertinente en

el sustento jurídico. En la plenaria se incorporaron por observaciones realizadas desde la ponencia y por solicitud de algunos de los concejales, entonces las modificaciones que se realizaron están incluidas en el texto, lo que se agrego en color verde y lo que se está suprimiendo en color rojo. Señor presidente ya compartimos estos documentos a la secretaría del Concejo a ver si es tan amable y se pudiera proyectar y desde esa proyección darle lectura a las modificaciones que están planteadas en estos dos colores en los textos del proyecto de acuerdo y la exposición de motivos.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Claro que si Dra. Luz Aurora, ya estamos haciendo el proceso de proyectar la presentación y que todos podamos ir revisando cuales serían las modificaciones que se hacen al texto original.

Dra. Luz Aurora ya tenemos el texto proyectado para que podamos iniciar.

SEÑORA LUZ AURORA ESPINOSA TOBAR, JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Gracias presidente, las modificaciones que esta planteadas en el proyecto de acuerdo son la siguientes:

En los considerandos, el considerando No. 8 se incluye en el artículo 91.- funciones ente paréntesis ***“(artículo modificado por el artículo 29 de la ley 151 de 2012)”***. En el considerando No. 12 se incluye ***“modificado por el Artículo 27 de la ley 20779 de 2021.”*** Esto haciendo alusión al artículo de la Ley 388 de 1197, se incluye el complemento de la norma que lo modifica; en el considerando No. 19 se hace mención a algunos artículos del decreto nacional 1470 del 2024, en el artículo 2.2.6.5.1.3 esta disposición incorporamos los dos numerales que hacían falta en el texto, porque son requisitos indispensables para que las personas que estén interesadas en legalizar estos asentamientos, cumplan también con estos numerales. Entonces se incluyeron esos párrafos que hacían falta, son copiados textualmente.

En el considerando No. 20 por solicitud de la ponencia se nos había solicitado que se incorporaran textualmente las funciones de la Dirección de Ordenamiento Territorial que es la dirección encargada de realizar esta ejecución de la legalización de asentamientos en el evento en que este proyecto de acuerdo sea aprobado. Por esa razón se suprime lo que está en rojo y se incorpora lo que está en verde, quedando:

“Se señala en el Artículo 26 “son funciones de la Dirección de ordenamiento territorial y plusvalía” entre otras las siguientes: (...) 5. Desarrollar los instrumentos de planificación del territorio y de gestión del suelo establecidos en la ley. (...) 12 Formular las políticas de gestión del territorio urbano y rural en orden a aumentar la productividad del suelo urbano, garantizar el desarrollo integral de los asentamientos y de las operaciones y actuaciones urbanas integrales; 13. Formular las políticas y planes de promoción y gestión de proyectos de renovación urbana, el mejoramiento integral de los asentamientos, los reasentamientos humanos en condiciones dignas, el mejoramiento de vivienda, la producción de vivienda nueva de interés social y la titulación de predios en asentamientos de vivienda de interés social.(...)”

En el considerando No. 21 se incorpora después del Decreto 1077 de 2015 ***“modificado por el Art. 2 del Decreto 149 de 2020”***.



Eso es en la parte considerativa, ya en la parte del acuerdo en el artículo primero, párrafo primero se cambia la palabra conllevará a y se incorpora **“traerá consigo”**. Quedando, **“En ningún caso el ejercicio de las facultades conferidas mediante el presente acuerdo traerá consigo la modificación en la clasificación y uso del suelo de los predios objeto de legalización de asentamiento humano.”**; en el párrafo segundo se incorpora la frase **“los numerales 5, 12 y 13 del”** artículo 26, se quita la palabra **“el”**, queda de la siguiente manera:

“PARÁGRAFO SEGUNDO. – Sin perjuicio del alcance de la presente delegación, y de acuerdo con las competencias fijadas por los numerales 5, 12 y 13 del artículo 26 del Decreto Municipal 40 de 2019, la Dirección de Ordenamiento Territorial y Plusvalía, será la encargada de liderar el proceso de legalización urbanística de asentamientos humanos en el Municipio de Chía, contando con la colaboración armónica de las demás dependencias y entidades descentralizadas en lo pertinente.”

Se incorpora un párrafo que viene a ser el párrafo tercero de ese artículo primero el cual manifiesta lo siguiente:

“PARÁGRAFO TERCERO. – Los solicitantes de los procesos de legalización, deben garantizar la entrega de las coordenadas de ubicación del asentamiento, de acuerdo con los lineamientos expedidos por el IGAC o la autoridad que ostente la competencia al respecto.”

En el artículo segundo se incorpora un cuadro por solicitud de la ponencia, donde se determina el concepto como tal y al frente la definición que corresponde a dicho concepto y se retira todo lo que aparece en rojo, que era de la anterior estructura que traía el Proyecto de Acuerdo son las mismas definiciones, los mismos conceptos, pero se organizaron en el cuadro para mayor entendimiento y comprensión de los lectores.

En el artículo tercero en el párrafo primero en el último párrafo se incorpora la frase **y el artículo 35 de la Ley 388 de 1997**, posterior al Decreto 1077 de 2015, entonces queda: **No serán objeto de legalización los asentamientos humanos con condiciones de precariedad y de origen informal, ubicados en los suelos de protección de conformidad con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente en concordancia con el artículo 2.2.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015 y el artículo 35 de la Ley 388 de 1997.**

En el artículo quinto nos hizo falta la palabra **meses**, entonces se incorpora en la última línea de ese artículo la palabra meses y en la línea anterior se incorpora la palabra **forma**, debida forma el artículo queda de la siguiente manera: **Temporalidad las facultades de delegación otorgadas a través del presente acto administrativo, tendrán plenos efectos para la legalización de aquellas solicitudes que sean radicadas en legal y debida forma dentro de los 6 meses siguientes a la sanción del presente acuerdo.**

Bueno se incorporan dos artículos nuevos, el artículo séptimo y el artículo octavo, en el artículo séptimo se incorpora una disposición que tiene que ver con el informe que debe presentar la Administración Municipal cuando se ejecuten estas facultades otorgadas por el Honorable Concejo Municipal, por esa razón se propone el siguiente artículo: **ARTÍCULO SÉPTIMO – INFORME. La Administración Municipal presentará informe al Concejo Municipal de Chía, respecto del estado de cada uno de los procesos y las actuaciones adelantadas en el marco del presente Acuerdo, al finalizar el término otorgado.**



En el artículo octavo se propone el siguiente texto: **SEGUIMIENTO.** *La Administración Municipal a través de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Plusvalía deberá realizar seguimiento a los asentamientos aprobados del año 2018 a la fecha, en aras de verificar el avance en el cumplimiento de las obligaciones previstas en los respectivos actos administrativos, seguimiento que en ningún caso constituye acciones de control urbanístico.*

En el marco de las actuaciones de seguimiento y de encontrarse intervención urbanística que puedan constituir infracción urbanística, se comunicará a las inspecciones de policía a través de la Dirección de Derechos y Resolución de Conflictos o la dependencia que haga sus veces para lo de su competencia.

El artículo séptimo pasa a ser **noveno** y

El artículo octavo pasa a ser **décimo**.

Esas son las modificaciones señor Presidente que se plasman en este Proyecto de Acuerdo dentro del estudio de Plenaria.

Quedamos a disposición de los comentarios y las observaciones de los Honorables Concejales.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN.

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De acuerdo a la organización que planteó el Concejal Ponente, el Concejal Pablo, ya se dio lectura Concejal Pablo a las modificaciones presentadas por la Administración en el documento, ahora continuaríamos con las intervenciones de los Honorables Concejales.

Concejal John Alexander Robayo.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN.

Gracias Presidente un saludo cordial a usted, a la Mesa Directiva. a la Plenaria del Concejo, a los funcionarios de la Administración, las personas que nos acompañan en barras y los que nos siguen en redes.

Solo Presidente que un tema de redacción en el artículo octavo, doctora donde dice aprobados del año 2018, yo creería que podría ser aprobados desde el 2018 a la fecha, en artículo octavo, desde el año 2018 a la fecha, dice aprobados del año, desde el año.

Era eso Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales continúan en uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN.

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal John.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN.

Gracias Presidente, doctor Orlando es que me escribe una ciudadana de la parte occidental y me manifestaba o me preguntaba mejor, siendo aprobado este Proyecto de Acuerdo ¿ellos iban poder hacer parte del beneficio? Ellos están en la parte occidental aquí vino la presidente de Junta de Acción como tal de ese sector, y también manifestaba que si las zonas de jardín múltiple siendo aprobado este Proyecto de Acuerdo ellos van a poder beneficiar, oriental perdón, van a poder estar beneficiados dentro de este Proyecto de Acuerdo, sí me gustaría que le diéramos claridad, si efectivamente aprobando este proyecto van a poder optar al beneficio o de acuerdo a la restricción que hay dentro del marco de la ley no podrían estar beneficiándose.

Era eso Presidente, gracias por el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias Presidente, primero veo que se suprimió lo que habían planteado ustedes inicialmente de los estratos, solamente viene interés social, lo cual me parece absolutamente afortunado, en segunda instancia si yo no lo veo en el artículo primero, pero me parece afortunado yo lo he dicho desde el principio me parece que no se puede estratificar las condiciones o el concepto de vivir en interés social, es absolutamente claro, además cuando hablamos de normas como de derecho urbanístico lo sabe el doctor Iván son normas de orden público que no podemos entrar a disponer, ni a interpretar, ni a modificar.

Otra cosa que quiero resaltar y dejarle muy claro sobre todo al arquitecto Héctor Orlando, es la inserción a instancia nuestra se incluye en el párrafo primero del artículo tercero adicionando el artículo 35 de la Ley 388 de 1997 ¿por qué? Porque esta es una restricción muy importante y reitero es norma de orden público, como es la ley 388 del 97 y aunque está ahí es de obligatorio cumplimiento, me parece que está muy bien, me parece de absoluta pertinencia que quede incluido en el texto para explicarme Presidente quisiera darle lectura a este artículo 35 dice: *“Artículo 35 SUELO DE PROTECCIÓN. Constituido por las zonas y áreas de terreno localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por sus características*

Página 11 de 20

geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse”.

Entonces aquí hay varios temas interesantes cuando habla para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos y en esto no veo a nadie de Emserchía, pero es algo trascendental y a obras públicas lo mismo, porque es un tema de infraestructura necesaria del Municipio y debe hacer parte ese estudio, mismo con las zonas de alto riesgo no mitigable, en este momento compañeros ahí cuando se hizo el proceso diagnóstico previo a la formulación del Acuerdo 100 de 2016, hoy demandado por nulidad simple y en suspensión o suspendido por una medida cautelar, se hizo un estudio básico de riesgos que además fue aprobado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y en el periodo inmediatamente anterior en el muy curioso proceso de actualización o de revisión excepcional que se pretendió hacer del Acuerdo 17, también se hizo un estudio básico de riesgo que también fue aprobado en tiempo récord por la Corporación Autónoma de Cundinamarca-CAR, y coinciden ambos estudios básicos de riesgo en las zonas en las manchas rojas cuáles son las zonas de alto riesgo en el Municipio y lo digo con mucho respeto, pero algunas de esas zonas que no pueden ser objeto ni de control urbanístico, ni de la gestión de la autoridad urbanística de ordenamiento territorial del Municipio, y por tanto no entra dentro de este proceso de legalización y formalización de asentamiento humanos, se está construyendo y son zonas que son de alto riesgo según ambos estudios de riesgo, por el riesgo, la por la dimensión de remoción de tierras en masa, me preocupa mucho eso, pero de todas maneras hay otros sectores y en los terrenos orientales que lo planteaba usted Concejal Robayo, pero esto no es con un carácter restrictivo, esto es con un carácter preventivo y de protección a la misma ciudadanía, celebro que se haya hecho la inserción y referencia este reenvío expreso al artículo 35 de la Ley 388 del 97 y en los cerros occidentales sí que la mancha roja es bien grande.

Había pensado arquitecto doctor Orlando proponerle dentro de estas funciones que desde el año 2009, si la memoria no me falla o 2019, cuando la Superintendencia de Notario Registro se le asignan tareas de inspección control y vigilancia a los entes catastrales, pero también a las autoridades urbanísticas, había pensado en plantear que quedara en algún parágrafo que apenas iniciaran el ejercicio de estas facultades protempore se solicitara el acompañamiento de la superintendencia, yo le voy a pedir, no lo voy a proponer para que quede insertado en el texto, pero que lo haga, es sano, es absolutamente sano, acordemos que estamos tramitando unas legalizaciones que contrastan con el principio de planeación y de antelación que tiene el licenciamiento, de hecho como ya lo hemos advertido en algunos debates de este de este Proyecto de Acuerdo esos asentamientos necesariamente no van a estar cumpliendo con el fraccionamiento mínimo que trae nuestro Plan de Ordenamiento Territorial en este momento en vigencia que es el Acuerdo 17, sino precisamente en virtud de la legalización de asentamientos puede estar por debajo, lo digo por como garantía para los ciudadanos, pero además como una muestra de transparencia de parte de la Administración en un proceso que tiene tanto impacto y tanto interés en la ciudadanía.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Pablo, Honorables.



HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente escúseme, es que sí está gracias Concejal Robayo es que no lo había visto en el en el artículo primero, pero no, está es en el artículo tercero yo sí insisto doctor Iván no engallemos no es necesario el concepto de vivienda interés social es suficientemente claro eliminemos lo de estratos 1,2 y 3, le garantizo que no hay vivienda interés social en el estrato 6, yo le solicito eliminar lo de los estratos nuevamente.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales continúan en su intervención.

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Angélica.

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Gracias Presidente con un cordial saludo a usted, a la Mesa Directiva, a los Honorables Concejales, a los secretarios de despacho, a las personas que nos acompañan acá en el recinto del Concejo y las que nos acompañan a través de redes.

Simplemente quisiera solicitarle a la Administración Municipal que explique ¿cuál es la función específica que tiene el estratificar en el Proyecto de Acuerdo y por qué se hace vital que esté en el Proyecto de Acuerdo la estratificación? yo quiero esta explicación claramente.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA

Honorables Concejales continúan en uso de la palabra por si desean intervenir, si no hay intervenciones daríamos el uso de la palabra a la Administración para que dé respuesta a la solicitud hecha por el Concejal Ponente de retirar de todo el documento cuando se hable de los estratos y dar la explicación más amplia sobre este tema solicitado por la honorable concejal Angélica Montañez y lo solicitado por el concejal John Alexander Robayo ¿No hay más intervenciones Honorables Concejales? ¿De la Administración quien daría respuestas?

SEÑOR HECTOR ORLANDO RUÍZ PALACIOS, DIRECCIÓN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLUSVALÍA



Muchas gracias Presidente por el uso de la palabra, cordial saludo a el honorable Concejo Municipal, personal administrativo, a los compañeros de la administración y a la comunidad en general que nos sigue por las diferentes redes sociales, bueno vamos a hacer rápidamente el análisis de las inquietudes que nos han presentado los Honorables Concejales. El primer elemento y la situación que se presenta de acuerdo a lo que plantea el concejal Alexander Robayo del sector oriental, que es el sector oriental y es la zona denominada jardín múltiple que es la zona de la parte baja adyacente a la autopista norte, el Plan de Ordenamiento Territorial tiene una zona que está ubicada hacia el costado oriental de la autopista, la parte baja de ese sector oriental y una parte que es hacia el occidente de la autopista que colinda con el río Bogotá que es la otra zona denominada jardín múltiple especial, esas son las 2 zonas por Plan de Ordenamiento Territorial y aquí hay que partir de una situación puntual y expresa, que esas 2 zonas no están clasificadas dentro del suelo de protección, cuando se revisa la cartografía del Acuerdo 17 del 2000 esas 2 zonas no hacen parte de los elementos del suelo de protección. Primer elemento ahí no hay suelo de protección es un tema que ya se habilita para hacer el proceso, para la revisión, el análisis y el estudio de los casos que se presenten al interior de esa zona.

En esa zona especialmente hacia al costado oriental de la autopista encontramos una serie de asentamientos por el sector de Yerbabuena Baja, el sector de Resaca, son unos asentamientos que inclusive el origen está anterior casi que al Acuerdo 17 del 2000. Tenemos eh procesos que inclusive datan del Acuerdo 03 del 94 que fue nuestro primer estatuto de urbanismo, ahí encontramos una zona primero de raizales con mucha antigüedad dentro del sector, dentro del mismo municipio y unas construcciones y unos elementos que están inclusive antes del Plan de Ordenamiento Territorial vigente que es el Acuerdo del 17 del 2000 y el otro tema que se revisa en ese sector también es que no hacen parte de las disposiciones de la Resolución 138 del Ministerio de Ambiente, no hace parte de los temas de sentencia del Río Bogotá, finalmente es una zona que está al inicio de la zona forestal del municipio, pero que está excluida de las zonas de protección. Eso es un elemento claro para que se tenga en cuenta, dentro de esos 2 sectores específicamente de del municipio de Chía en la zona de jardín de uso múltiple.

Con respecto a lo que plantea el concejal Pablo Andrés, efectivamente nosotros dentro de la caracterización de las visitas, nosotros hacemos como un congelamiento de lo que se encuentra del estado de las construcciones y todo el desarrollo de la zona, del sector o de las familias que nos están presentando la solicitud y empezamos a levantar un hacemos un registro en sesiones pasadas, vimos cómo se construyen las fichas cómo se hacen la recolección de toda la información y el primer elemento que nosotros le manifestamos a la gente es que aquí se va a hacer un corte y que todo lo que se pase que no tenga en cuenta las disposiciones de lo que se levante en la ficha normativa de esta zona, no podrán ser objeto de procesos posteriores, inclusive la resolución de asentamiento, de legalización de asentamiento se expiden y ahí se señala que copia de esos actos administrativos irán a la Dirección de Urbanismo, al IDUVI y a las inspecciones de policía, porque finalmente se deja la salvedad de que no se podrán hacer construcciones nuevas, que sobre pasen y rebasen las condiciones que están planteadas en esa resolución. Es un elemento también que de alguna manera garantiza que la comunidad por lo menos sepa y esté enterada qué es lo que sucede, aquí viene un tema también que nosotros hemos analizado y le hemos dicho a la comunidad ¡Ojo! con el tema de las infracciones urbanísticas, porque ahora las infracciones urbanísticas son supremamente onerosas y tienen un impacto económico grandísimo, hicimos un ejercicio en alguna oportunidad de decirle a una comunidad: mire si usted construye sin licencia, si usted modifica la licencia, si no cumple con los requerimientos y la aprobación que se entrega en los respectivos actos administrativos, usted se podría haber inmerso en una sanción y le colocamos el dato de la ley donde establece el monto de las infracciones y ya

generamos un impacto y una situación para que la comunidad se dé cuenta que efectivamente es bastante riesgos y afecta la parte económica de las familias en caso que se quiera hacer ese ejercicio, nosotros estamos planteando y haciendo las salvedades para que efectivamente la comunidad sepa cuáles son las reglas del juego y lo que se expone en caso de que se generen modificaciones o construcciones sin licencia para esas construcciones dentro de los asentamientos.

El tema de la estratificación, aquí existen varios análisis y nosotros al interior del equipo y de la Administración hemos hecho análisis al respecto, los anteriores actos administrativos todos hablaban de la estratificación 1 y 2 y 3 porque nosotros lo relacionábamos en que esos rangos y esas categorías son las que por servicios públicos cuando uno revisa los recibos de servicios públicos casi todos los proyectos que estructuran y hacen las solicitudes de asentamientos se mueven en esos 3 rangos. Sin embargo, nosotros también tenemos otros elementos para verificar y es que la estratificación, para efectos prácticos en el instante en que incide fuertemente para determinar procesos, es cuando en la siguiente fase se hagan los reconocimientos de las edificaciones, porque ahí cuando ese proceso esté en la Dirección de Urbanismo ahí sí se vuelve un requisito para poder generar la aplicación de los descuentos en esas categorías que trae que trae el estatuto de rentas, sin embargo, para efectos del proceso de la determinación del asentamiento nosotros también tenemos condiciones y elementos para evaluarlo y hemos llegado también a la conclusión que independiente de eso, nosotros podemos suprimirlo en el proyecto de acuerdo, porque finalmente se vuelve trascendente en una siguiente fase después del asentamiento que es cuando llegue a la Dirección de Urbanismo los reconocimientos de las edificaciones que ahí sí se va a tener que determinar con una consulta interna dentro de la dirección de la Secretaría de Planeación, la Dirección de Sistemas de Información es la entidad que genera el estrato y es un insumo que va a necesitar la Dirección de Urbanismo para poder generar la liquidación del impuesto que trae ese componente de la estratificación entonces finalmente nosotros consideramos que para este proceso, puede ser pertinente no dejar incluido dentro del articulado y dentro de la redacción el estrato 1, 2 y 3 porque es relevante en una fase posterior a la legalización del asentamiento finalmente consideramos de que esa condición se puede manejar.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Primero me parece lógico lo que está diciendo arquitecto y solicitarle a la doctora Luz Aurora suprimir esa parte de los estratos y segundo también me pareció interesante lo que usted acaba de decir de la advertencia que se le hace a los propietarios de esos bienes de esas unidades que van a ser resultantes de la declaración de los asentamientos humanos, en torno de que no puede haber mayor desarrollo constructivo al que ya aparece registrado cuando tramitaron y no solamente se debió hablar de la Ley que regula el urbanístico, sino además de la policiva y además del 318 del Código Penal, cuando hagan ustedes esas advertencias. Recuerden que los servidores tienen la obligación de denunciar los hechos ilícitos de los que tienen conocimiento es una obligación más gravosa que la del ciudadano de pie y ahí podrían verse incluso ustedes inmersos en ello y como lo explicaba en la sesión inmediatamente anterior cuando hablaba de los distintos tipos de infracción urbanística, advertía que no son excluyentes entre sí, no es solamente salvé contándole o poniendo en conocimiento a través de la dirección respectiva a las comisarias de familia. Hasta dónde va esa responsabilidad de poner en conocimiento de las autoridades competentes la Fiscalía también a la CAR, también seguramente en esas advertencias que le hacen ustedes a las personas cuando están en curso de esta legalización de asentamientos humanos que conozcan inextenso cuáles pueden ser las responsabilidades y las sanciones a las que se pueden ver abocadas, no solamente son las de la Ley de 810, pero además están las de la 1801, que no son las mismas son excluyentes y además están los

Página 15 de 20

50.000 salarios mínimos del 318 del código penal, pero además están las del código de recursos naturales no renovables para que también esa advertencia, después no quede la duda de que no se les advirtió, no podemos mantener la informalidad también en torno del proceso de declaración de las mejoras, gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA

A usted, Concejal Ponente de parte de la Administración ¿alguien más va a intervenir? doctora Luz Aurora tiene el uso de la palabra.

SEÑORA LUZ AURORA ESPINOZA TOBAR, JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Gracias Presidente, bueno con la claridad que hace el arquitecto Héctor Orlando que para este Proyecto de Acuerdo se deje únicamente la referencia que es para las unidades que hacen parte o tiene su característica de interés social, se solicita entonces que en ese artículo tercero se suprima la parte donde menciona los estratos 1, 2 y 3 y clasificados en estratos 1, 2 y 3, únicamente para que quede o consolidación informal destinados a vivienda e interés social en el municipio de Chía. Esto no quiere decir que estos estratos resulten afectados cuando se vaya a realizar todo el licenciamiento, porque el estatuto de rentas, el Acuerdo 107 de 2016 establece unas tarifas especiales para los estratos 1, 2 y 3 que se encuentren dentro de esos asentamientos que ya se hayan legalizado, si a bien tiene el Concejo Municipal de aprobar este Proyecto de Acuerdo.

Se me pasó referenciarle que en el cuadro del sustento jurídico, donde se hizo la incorporación de las funciones de la Dirección de Ordenamiento Territorial en el Decreto 40 de 2019 en ese cuadro donde se establece la clase de norma, la competencia y la descripción también se incorporaron los textos relacionados con estas funciones y asimismo los numerales 4 y 5 del Decreto 1470 del año 2024. Entonces esas modificaciones tal como fueron leídas en el Proyecto de Acuerdo también se realizó el ajuste correspondiente en el texto del sustento jurídico, gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA

Honorables Concejales ¿alguien más desea manifestar algo frente al estudio de este Proyecto de Acuerdo? Concejal Ponente.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Gracias Presidente, yo en sesiones anteriores he sido reiterativo en que estas facultades por estos 6 meses estén condicionadas a que se tenga las resultas de la actual información y actualización catastral que se surtió con motivo del convenio interadministrativo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Sin embargo, como ha sido noticia pública en comunicados oficiales y en videos del señor Alcalde Leonardo Donoso, en la noche del 2 de abril si la memoria no me falla ya llegaron todas las bases catastrales al municipio entonces en razón de eso ya no tendría sentido que continuara yo condicionando la entrada en vigencia de ese plazo de los 6 meses a la actualización cuando ya llegó, esto no implica que en torno del tema tributario de materia de impuesto predial siga siendo tenga todas las inquietudes en torno de la vigencia que en nuestro parecer sigue teniendo una interpretación muy particular Presidente de cuando debe entrar en vigencia y nuestro parecer insisto debe ser a partir del primero de enero del 2026 para efectos del avalúo catastral para la liquidación del impuesto predial, pero quería hacer esta

advertencia porque yo he sido insistente en tema del condicionamiento y por qué hoy no estoy hablando de ese condicionamiento.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal ponente ¿alguien más desea intervenir? ¿alguien más desea hacer alguna solicitud de enmienda, modificación a este proyecto? que ya lleva varias sesiones en plenaria Proyecto de Acuerdo que ya era Acuerdo y que pues todos los Honorables Concejales conocemos y sabemos cuál es el objeto de este proyecto pues para la comunidad que tanto está esperando la posibilidad de saber si dentro del tiempo que si a bien lo tiene la plenaria da ese voto positivo poder hacer este trámite que la verdad lleva mucho tiempo en espera que ojalá las personas que todavía no estén informadas lo puedan hacer eso ya es un tema que depende de la misma administración, ya que una de las observaciones que se hacía aquí por parte de la plenaria era que ojalá todo el territorio estuviese integrado de este tipo de posibilidades ya que pasa el tiempo y lamentablemente se están generando unas controversias muy grandes dentro de los núcleos familiares de nuestro territorio. Concejal Ponente tiene usted el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CATRO, PONENTE

Gracias Presidente, yo quisiera, yo veo que los concejales ya no están haciendo ningún tipo de proposición en torno del texto, las que se plantearon las que se leyeron creo que ya son las definitivas, entonces yo quisiera solicitarle a usted que se sirva indagar a la administración sobre si acepta las modificaciones planteadas y una vez acepte desde ya elevo la proposición de suficiente ilustración de este Proyecto de Acuerdo.

Muchas gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal Ponente, ¿la administración tiene algo que manifestar, algo contrario a lo que ya se planteó a lo que se mostró en el documento del día de hoy? a la solicitud hecha por los Honorables Concejales de retirar del texto lo que solicitó el Concejal Pablo, doctora Luz Aurora tiene el uso la palabra.

SEÑORA LUZ AURORA ESPINOSA TOVAR, JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Gracias Presidente en nombre de la Administración Municipal aceptamos las modificaciones que fueron leídas inicialmente en el texto del Proyecto de Acuerdo, posteriormente en el texto del sustento jurídico con la última modificación que se acaba de plantear de retirar del Artículo Tercero lo correspondiente a los estratos 1, 2, y 3 y en ese orden de ideas señor Presidente aceptamos las modificaciones planteadas en el Proyecto de Acuerdo y sus documentos anexos.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Bueno aceptando esta modificación me gustaría pedir el favor a nuestra señora secretaria que nos diera lectura de cómo quedaría ese artículo tercero suprimiendo lo solicitado por el Concejal Ponente.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

La modificación del Artículo Tercero se elimina “clasificados en estrato 1, 2 y 3” y quedaría de la siguiente forma ***“Artículo Tercero: Ámbito de aplicación: La delegación conferida mediante el presente acuerdo se ejercerá para adelantar los procesos de legalización y regularización urbanística de asentamientos humanos con condiciones de precariedad y de origen informal o consolidación informal destinados a vivienda de interés social en el municipio de Chía conforme con lo establecido en los artículos 2.2.6.5.1 y subsiguientes del Decreto o las normas que lo modifiquen, adicionan o sustituyan, previo concepto de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Plusvalía de Chía o la entidad que haga sus veces”*** está leía la modificación señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales quedando claros cuáles son los cambios o las modificaciones hechas al documento, continuaría con tomar votación por la proposición de suficiente ilustración que hace el Honorable Concejal Pablo de acuerdo a nuestro Artículo 84 de nuestro Reglamento Interno Acuerdo No. 140 de 2018, aceptadas las modificaciones por la administración tomaríamos votación por favor señora secretaria tomamos votación por aprobación o negación por la proposición presentada por el Concejal Pablo frente a la suficiente ilustración sobre el estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 03.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo, señor Presidente, que hay 14 votos positivos por la aprobación de la proposición de suficiente ilustración.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobada la proposición de suficiente ilustración, por favor señora secretaria tomamos votación de manera nominal por aprobación o negación del Proyecto de Acuerdo No 03 de 2025 “POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGA AL ALCALDE DE CHÍA LA FACULTAD PARA LA LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN

URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CON CONDICIONES DE PRECARIEDAD Y ORIGEN INFORMAL CONFORMADOS POR VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y USOS COMPLEMENTARIOS QUE LA SOPORTAN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO

Argumento mi voto diciendo que este Proyecto de Acuerdo había sido presentado en varias ocasiones por la Administración Municipal en esta ocasión tuvimos la oportunidad de debatirlo y estudiarlo de forma muy juiciosa para lo cual yo felicito a la Corporación por el trabajo que hizo en este Proyecto de Acuerdo y espero que cuente con el respaldo de los demás corporados ya que refleja el trabajo mismo que nosotros realizamos por eso mi voto es positivo.

NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo, señor Presidente, que hay 14 votos positivos por la aprobación en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No 03 de 2025.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Con 14 votos positivos y siendo las 6:13 p.m. del día 21 de abril de 2025 es aprobado el Proyecto de Acuerdo No 03 de 2025 “POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGA AL ALCALDE DE CHÍA LA FACULTAD PARA LA LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CON CONDICIONES DE PRECARIEDAD Y ORIGEN INFORMAL CONFORMADOS POR VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y USOS COMPLEMENTARIOS QUE LA SOPORTAN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

Siguiente punto en el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

El orden del día ha sido agotado señor Presidente.

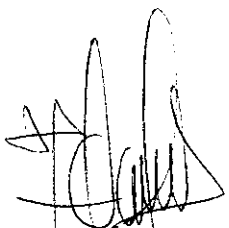
HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Siendo las 67:14 p.m. de hoy 21 de abril de 2025 queda finalizada la sesión plenaria y cito para mañana 22 de abril a partir de las 4:30 p.m.



Concejo de Chía


JOHN EDWIN FUENTES CORREA
Presidente.


YIZZA Y. OBREGÓN TRIVIÑO
Secretaria General (E)

Elaboró: Oscar Eduardo Vanegas Sotó, Vidiana Paniagua, Eslendy Gualtero, Luisa Fernanda Lancheros Lara, Diana Cristina Romero Rincón. 
Revisó: Oscar Eduardo Vanegas Sotó, Vidiana Paniagua, Eslendy Gualtero, Luisa Fernanda Lancheros Lara, Diana Cristina Romero Rincón. Secretario; Yizza Yolanda Obregón Triviño, Secretaria General (E) .

Nota: LEY 1551 de 2012.

Artículo 16. El artículo 26 de la LEY 136 de 1994 quedará así:

Artículo 26. Actas. De las sesiones de los Concejos y de sus Comisiones permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las Comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas.

El Audio de la presente Acta, es soporte de esta y reposa en el Archivo de la Corporación.

